

Nr. 235 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 9. November 1938

R 43 II/235, Bl. 129–130

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Anhörung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung von Reichsbankbeamten.

1. Vermerk:

Der Stellvertreter des Führers hat mit seinem Schreiben vom 12. April 1938¹ unter Hinweis auf die ihm durch den Erlaß des Führers vom 10. Juli 1937² eingeräumte Mitwirkung bei der Ernennung der höheren Reichs- und Landesbeamten um Herbeiführung eines Führererlasses gebeten, mit dem seine (des Stellvertreters des Führers) Anhörung auch bei der Ernennung bestimmter Gruppen von Reichsbankbeamten, und zwar:

– 1.

der Direktoren der Reichsbank und ihrer Stellvertreter,

– 2.

der Behördenleiter und ihrer Stellvertreter und

– 3.

der Personalsachbearbeiter

angeordnet wird. Der Reichsminister des Innern³ und der Reichswirtschaftsminister⁴ haben sich zu dem Begehren des Stellvertreters des Führers in zustimmendem Sinne geäußert. Das Reichsbankdirektorium hat der Ausdehnung der Bestimmungen des Erlasses vom 10. Juli 1937 auf die Reichsbankbeamten widersprochen⁵. Die Angelegenheit ist dem Führer vorgetragen worden, der die Vorlage eines Erlasses, der dem Wunsche des Stellvertreters des Führers entspricht, angeordnet hat⁶. Der Reichsminister des Innern ist daraufhin um Übersendung des Entwurfs eines solchen Erlasses gebeten worden⁷.

Der Präsident des Reichsbankdirektoriums, der über diesen Sachverhalt unterrichtet worden ist, hat am 25. August 1938 telegraphisch gebeten, dem Führer vor der Unterzeichnung des Erlasses Vortrag

¹ Betr. Beamtenstatut der Reichsbank – Gehalts- und Ruhegehaltsordnung für die Beamten der Reichsbank: R 43 II/235, Bl. 94. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12416.

² FüE über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses (RGBl. I S. 769); vgl. Dok. Nr. 67 Anm. 7.

³ Mit Schreiben an den RMRk vom 7. 6. 1938; R 43 II/235, Bl. 112.

⁴ Mit Schreiben an den RMRk vom 4. 7. 1938; ebd. Bl. 115.

⁵ Mit Schreiben an den RMRk vom 18. 7. 1938 (ebd. Bl. 116), das u. a. ausführte: „Das Mitbestimmungsrecht einer außerhalb der Reichsbank stehenden Stelle bei Beamtenernennungen wäre unvereinbar mit der der Reichsbank obliegenden Verantwortung und Aufgabe. Es verträge sich auch nicht mit der zugleich wirtschaftlich und wehrpolitisch bedingten Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit der Notenbank in allen ihren Teilen unbedingt und für jeden möglichen Fall zu sichern, wenn die Besetzung der leitenden Posten nicht jederzeit ohne Zögern und nach den dienstlichen und geschäftlichen Bedürfnissen vorgenommen werden kann. So wenig wie die Heeresleitung ihre Entschlüsse auf personellem Gebiet von der Mitwirkung anderer Stellung abhängig machen kann, so wenig kann die Reichsbank bei Neubesetzung leitender Posten auf Entscheidungen von dritter Seite angewiesen sein.“ Der FüE vom 10. 7. 1937 gelte deshalb auch nicht für Wehrmachtbeamte. „Gegen die Absicht, die Bestimmungen des Erlasses nachträglich auf die Reichsbank auszudehnen, müssen wir aus den dargelegten Gründen Einspruch erheben. Wir können die Verantwortung für die unbedingte Aufrechterhaltung der vollen und jederzeitigen Einsatzbereitschaft der Reichsbank nur tragen, wenn wir hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten der Reichsbankbeamten auch für die Zukunft freie Hand behalten.“

⁶ Am 17. 8. 1938; s. Anhang, FV 437*.

⁷ Mit Schreiben des RMRk vom 21. 8. 1938; R 43 II/235, Bl. 119.

halten zu dürfen; ihm ist mitgeteilt worden, daß sein Wunsch dem Führer zu gegebener Zeit werde übermittelt werden⁸.

Der vom Reichsminister des Innern mit seinem Schreiben vom 22. September 1938 übersandte Entwurf⁹ sieht in Angleichung an den Erlaß des Führers vom 10. Juli 1937 die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung derjenigen Reichsbankbeamten vor, die den Beamten in Planstellen der Besoldungsgruppen A 2c¹⁰ und aufwärts nach der Reichsbesoldungsordnung entsprechen. Der Entwurf umfaßt also nicht nur die vom Stellvertreter des Führers bezeichneten Beamtengruppen, sondern geht über diesen Kreis noch hinaus (vgl. anl. Übersicht¹¹). Der Reichsminister des Innern hat in seinem Schreiben die Zustimmung des Stellvertreters des Führers hierzu vorausgesetzt. Der Stellvertreter des Führers hat auf Anfrage von hier aus die Richtigkeit dieser Annahme durch die Erklärung seines Einverständnisses mit dem Erlaßentwurf bestätigen lassen¹². Er hat dabei jedoch mitteilen lassen, daß er den Erlaß nicht zeichnen möchte, bevor nicht Reichsminister Dr. Schacht dem Führer Vortrag gehalten und der Führer entschieden habe.

Die Angelegenheit ist jetzt soweit vorbereitet, daß der von Herrn Reichsminister Dr. Schacht nachgesuchte Vortrag beim Führer stattfinden könnte. Eine Abschrift des Erlaßentwurfs hat Herr Reichsminister Dr. Schacht bisher nicht erhalten. Dies soll jetzt geschehen. Das *Beamtenstatut* der Reichsbank wird einstweilen nicht [weiter]verfolgt¹³. Die jetzige *Besoldung* der Reichsbankbeamten bleibt bis auf weiteres bestehen.

W[illuhn]

[...]¹⁴

⁸ Telegramm des RBkP Schacht und schriftl. Bescheid Lammers'; ebd. Bl. 120 f.

⁹ Begleitschreiben ebd. Bl. 123; FÜE-Entwurf nicht bei den Akten.

¹⁰ Regierungsräte bzw. Reichsbankräte.

¹¹ „Auszug aus der Besoldungstafel für die Reichsbankbeamten (Ausgabe 1937)“; R 43 II/235, Bl. 124.

¹² Anfrage des RMRk vom 13. 10. und Antwort des StdF vom 31. 10. 1938; ebd. Bl. 125 f., 128.

¹³ Zu dem seit Okt. 1937 als Entw. des RBkDir. vorliegenden neuen Beamtenstatut der RBk, mit dem auch eine autonome Gehalts- und Ruhegehaltsordnung erlassen werden sollte, um der Kritik des RFM an den überhöhten Bezügen der RBk-Beamten zu begegnen, s. R 43 II/235, Bl. 8–11, 29–93, 99–114, 151–178. Der Entwurf blieb unerledigt.

¹⁴ Folgt: Konzept eines Schreibens an RBkP Schacht, mit welchem ihm der FÜE-Entw. zugesandt werden sollte und das Lammers am 11. 11. 1938 ausfertigte. Schacht antwortete am 19. 11., er sei mit dem Erlaß „in keiner Weise einverstanden, da ich ihn mit der Aufrechterhaltung der Schlagfertigkeit der Notenbank für unvereinbar halte“, und erneuerte sein Verlangen nach persönl. Vortrag bei Hitler; ebd. Bl. 132. Dieser unterschrieb den FÜE am 23. 11., wünschte aber immerhin vor seiner Inkraftsetzung Schacht noch anzuhören; s. Anhang, FV 536*. Beim neuerlichen Vortrag durch Lammers am 21. 12. stellte Hitler einen Termin für Schacht Mitte Jan. 1939 in Aussicht (Anhang, FV 575*), zu dem es wegen dessen Entlassung nicht mehr kam. Der Erlaß wurde dann nicht in Kraft gesetzt, die Beteiligung des StdF an der Ernennung der RBk-Beamten aber in § 7 des *Gesetzes über die Deutsche Reichsbank* vom 15. 6. 1939 (RGBl. I S. 1015) verankert; s. R 43 II/235, Bl. 138–150.

Zitierhinweis

Nr. 235 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 9. November 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d235>